

Regulación de IA que aplica a startups Latam en 2026

Depende de a quién le vendes

Fernando Hurtado

Fractional CISO · AI Governance

Tu regulación de IA depende de a quién le vendes, no de dónde estás sentado.

Una startup en CDMX puede tener cero obligaciones locales y, aun así, caer bajo el EU AI Act el día que firma su primer cliente europeo. El mapa se dibuja por mercado, no por domicilio.

Si vendes a Europa

EU AI Act

- 1 **Clasifica tu sistema** por nivel de riesgo: inaceptable, alto, limitado, mínimo.
- 2 **Alto riesgo:** gestión de riesgos, documentación técnica, supervisión humana.
- 3 **IA de propósito general:** transparencia y avisos claros al usuario.

PLAZO CRÍTICO

Obligaciones escalonadas 2025-2027 — empieza por clasificar.

Si vendes a US enterprise

NIST AI RMF + sectorial

- 1 NIST AI RMF:** marco voluntario que tus clientes te exigirán por contrato.
- 2 Govern–Map–Measure–Manage:** documenta riesgos y mitigaciones.
- 3 Reglas sectoriales** (salud, finanzas) según el cliente que te compra.

PLAZO CRÍTICO

Lo pide procurement, no un regulador — aplica desde el primer deal.

Si manejas datos sensibles US

HIPAA + ISO 42001

- 1 HIPAA con IA:** BAA, no-training con PHI, logging y borrado documentado.
- 2 ISO 42001:** sistema de gestión de IA como ancla internacional.
- 3 Evidencia demostrable,** no declaraciones de buena voluntad.

PLAZO CRÍTICO

Antes de firmar el BAA, no después.

Marco regulatorio mexicano

En construcción

- 1 No hay ley federal de IA vigente; sí hay proyectos en discusión.
- 2 Aplica la LFPDPPP (datos personales) a tus usos de IA.
- 3 Sectorial: CNBV / Banxico si operas como fintech.

PLAZO CRÍTICO

El panorama legislativo cambia rápido — revísalo cada trimestre.

A quién le vendes → qué aplica

A QUIÉN LE VENDES	QUÉ REGULACIÓN
Europa	EU AI Act
US enterprise	NIST AI RMF + contrato
Salud US	HIPAA + BAA
Internacional	ISO 42001 (ancla)
México	LFPDPPP + sectorial

¿Tu producto tiene IA y vendes fuera de México?

Este mapa te ahorra horas de research regulatorio.
Guárdalo y compártelo con tu CTO.

cal.com/fernando-hurtado

Fernando Hurtado

Fractional CISO · AI Governance